

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 25 dhoulhijja 1425 – 4 février 2005

148^{ème} année

N° 10

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Décret n° 2005-159 du 26 janvier 2005, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein de la société des services nationaux et des résidences..... **275**

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Décret n° 2005-160 du 31 janvier 2005, fixant les circonscriptions électorales municipales et le nombre des conseillers municipaux par circonscription..... **277**

Décret n° 2005-161 du 31 janvier 2005, portant convocation du corps électoral pour l'élection des membres des conseils municipaux..... **288**

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Nomination d'un chef de service..... **288**

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 28 janvier 2005, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire..... **288**

Inscription sur la liste des syndics et administrateurs judiciaires..... **288**

Ministère de la Défense Nationale

Nomination d'un sous-directeur..... **288**

Ministère des Finances

Décret n° 2005-164 du 26 janvier 2005, complétant et modifiant le décret n° 96-1190 du premier juillet 1996, fixant les conditions et modalités d'application des dispositions du paragraphe 7.2 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l'importation, tel que promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989..... **289**

Suppression d'une recette des finances..... **289**

Ministère du Développement et de la Coopération Internationale

Décret n° 2005-165 du 26 janvier 2005 , modifiant et complétant le décret n° 99-484 du 1 ^{er} mars 1999, portant encouragement de la petite et moyenne entreprise.....	290
Décret n° 2005-166 du 26 janvier 2005 , modifiant et complétant le décret n° 94-538 du 10 mars 1994, portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs.....	291
Décret n° 2005-167 du 26 janvier 2005 , fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein de l'office du développement du Nord-Ouest.....	293
Décret n° 2005-168 du 26 janvier 2005 , fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein de l'office du développement du Centre-Ouest.....	295
Décret n° 2005-169 du 26 janvier 2005 , fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein de l'office de développement du Sud.....	298

Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques

Nomination d'un chef de cellule.....	300
Arrêtés du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques des 26 et 28 janvier 2005, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans certains périmètres publics irrigués aux gouvernorats de Zaghouan, Béja, Gafsa, Médenine, Gabès et Kairouan.....	300

Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises

Nomination d'un directeur.....	309
Nomination de sous-directeurs.....	309
Nomination de chefs de service.....	309

Ministère du Transport

Décret n° 2005-176 du 26 janvier 2005 , fixant l'organigramme de la société de transport du Sahel.....	309
Décret n° 2005-177 du 26 janvier 2005 , fixant l'organigramme de la société régionale de transport du gouvernorat de Nabeul.....	309
Décret n° 2005-178 du 26 janvier 2005 , fixant l'organigramme de la société nationale du transport interurbain.....	310

Ministère des Technologies de la Communication

Nomination d'un directeur.....	311
Nomination de sous-directeurs.....	311

Ministère de l'Education et de la Formation

Nomination de chefs de service.....	311
-------------------------------------	------------

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret n° 2005-159 du 26 janvier 2005, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein de la société des services nationaux et des résidences.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999, et la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1^{er} août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001 et notamment son article 10 bis,

Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales, tel que modifié et complété par le décret n° 2001-2493 du 31 octobre 2001 et le décret n° 2003-1665 du 4 août 2003,

Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques, ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, tel que modifié et complété par le décret n° 2001-1220 du 28 mai 2001,

Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national d'ingénieur,

Vu le décret n° 2001-2429 du 16 octobre 2001, fixant l'appellation des diplômes nationaux décernés par les

établissements d'enseignement supérieur et de recherche en études d'ingénieurs, en art et métiers, en mastère spécialisé et en études doctorales,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministre,

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2002-2200 du 7 octobre 2002, relatif à la tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif, tel que modifié par le décret n° 2003-519 du 17 mars 2003 et le décret n° 2004-2266 du 27 septembre 2004,

Vu le décret n° 2004-1609 du 12 juillet 2004, fixant l'organigramme de la société des services nationaux et des résidences,

Vu le tableau de classification des emplois en vigueur à la société des services nationaux et des résidences,

Vu l'avis du secrétaire général de la Présidence de la République,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les emplois fonctionnels de chef de section, de chef de service, de sous-directeur et de directeur au sein de la société des services nationaux et des résidences, sont attribués par décision du président-directeur général de la société après approbation de l'autorité de tutelle.

Art. 2. - Les emplois fonctionnels, cités à l'article premier, sont attribués dans les conditions suivantes :

a- l'emploi fonctionnel doit être vacant et prévu par l'organigramme de la société des services nationaux et des résidences.

b- le candidat à l'emploi fonctionnel doit remplir les conditions minima fixées au tableau suivant :

Emplois fonctionnels	Conditions minima
Chef de section	Le candidat doit être soit : 1) titulaire du diplôme d'études universitaires du premier cycle ou d'un diplôme équivalent et justifier d'une ancienneté d'au moins de trois (3) ans dans la société ou dans le secteur public. 2) titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent et appartenir au grade d'attaché d'administration ou à un grade équivalent depuis au moins trois (3) ans ou ayant suivi avec succès un cycle de formation organisé par la société pour la nomination au grade d'attaché d'administration ou à un grade équivalent.

Emplois fonctionnels	Conditions minima
Chef de service	Le candidat doit être soit : 1) titulaire du mastère ou du diplôme national d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent et ayant une ancienneté minimum d'un (1) an dans la société ou dans le secteur public. 2) titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent et ayant une ancienneté d'au moins de cinq (5) ans dans la société ou dans le secteur public. 3) titulaire soit du grade d'administrateur conseiller ou d'un grade équivalent dans le secteur public depuis un an ou du grade d'administrateur ou grade équivalent depuis au moins cinq (5) ans. Il doit en outre être titulaire au moins du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, et ayant poursuivi avec succès un cycle de formation organisé par la société pour la nomination aux grades d'administrateur conseiller ou d'administrateur ou aux grades équivalents ou ayant exercé les fonctions de chef de section pendant au moins cinq (5) ans dans la société ou dans le secteur public. Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut, l'ancienneté minimum dans le grade ou à l'emploi fonctionnel prévus ci-dessus, est fixée à 7 ans et l'âge du candidat ne doit pas être inférieur à 35 ans.
Sous-directeur	Le candidat doit être soit : 1) titulaire du mastère ou du diplôme national d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent, et justifier d'une ancienneté de cinq (5) ans au minimum dans la société ou dans le secteur public ou ayant exercé les fonctions de chef de service pendant cinq ans. 2) titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent et justifier d'une ancienneté de dix (10) ans au minimum dans la société ou dans le secteur public et ayant exercé les fonctions de chef de service pendant au moins cinq (5) ans. 3) appartenir au grade d'administrateur conseiller ou à un grade équivalent pendant au moins cinq (5) ans et avoir exercé les fonctions de chef de service dans la société ou dans le secteur public pendant au moins cinq (5) ans. Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut, l'ancienneté minimum dans les grades ou l'emploi fonctionnel prévus ci-dessus, est fixée à sept (7) ans, et l'âge du candidat ne doit pas être inférieur à 40 ans.
Directeur	Le candidat doit être soit : 1) titulaire du mastère ou du diplôme national d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent et justifier d'une ancienneté minimum de neuf (9) ans dans la société ou dans le secteur public et avoir exercé les fonctions de sous-directeur pendant quatre (4) ans. 2) titulaire du grade d'administrateur en chef ou d'ingénieur en chef ou d'un grade équivalent pendant quatre (4) ans ou avoir exercé les fonctions de sous-directeur pendant au moins quatre (4) ans dans la société ou dans le secteur public. Il doit en outre être titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent ou ayant poursuivi avec succès un cycle de formation organisé par la société pour la nomination aux grades d'administrateur ou d'administrateur conseiller ou aux grades équivalents. Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut, l'ancienneté minimum dans les grades ou la fonction prévus ci-dessus, est fixée à six (6) ans et l'âge du candidat ne doit pas être inférieur à 42 ans.

Art. 3. - Les agents chargés de l'un des emplois fonctionnels prévus par l'article premier du présent décret bénéficient des indemnités et des avantages en vigueur au sein de la société des services nationaux et des résidences, conformément à ces emplois.

Art. 4. - Le retrait des emplois fonctionnels précités intervient par décision du président-directeur général de la société des services nationaux et des résidences, sur la base d'un rapport écrit des chefs hiérarchiques concernés et des observations écrites présentées par l'agent concerné.

Art. 5. - Le retrait des emplois fonctionnels de chef de section, de chef de service, de sous-directeur, de directeur entraîne la privation immédiate des indemnités et des avantages afférents à ces emplois. Toutefois, l'agent concerné continue à bénéficier des indemnités et des avantages relatifs à l'emploi fonctionnel qu'il occupait durant une année ou jusqu'à sa nomination à un autre emploi fonctionnel, à condition :

- que le retrait de l'emploi fonctionnel ne soit pas motivé par une sanction disciplinaire du deuxième degré ou par une suspension de l'intéressé de ses fonctions pour faute grave.

- et que l'intéressé ait exercé cet emploi fonctionnel durant une période de deux ans au minimum.

Dans ce cas les avantages en nature peuvent être remplacés par leur équivalent en espèces.

Art. 6. - L'intérim des emplois fonctionnels est attribué aux agents remplissant les conditions prévues par l'article 2 du présent décret. Toutefois, la durée de l'ancienneté requise est diminuée d'une année.

L'intérim des emplois fonctionnels est attribué pour une année renouvelable une seule fois. L'agent chargé d'un emploi fonctionnel par intérim bénéficie de toutes les indemnités et de tous les avantages afférents à cet emploi.

L'attribution, le renouvellement et le retrait de l'intérim des emplois fonctionnels interviennent par décision du président-directeur général de la société des services nationaux et des résidences après approbation de l'autorité de tutelle.

Le retrait de l'intérim des emplois fonctionnels entraîne la privation immédiate des indemnités et des avantages précités, et ce, dans tous les cas.

Art. 7. - La période exercée en qualité d'intérimaire n'est pas prise en considération dans le calcul de l'ancienneté exigée pour l'attribution de l'un des emplois fonctionnels indiqués à l'article 2 du présent décret.

Art. 8. - Le candidat à l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint doit être titulaire du grade d'administrateur en chef ou d'ingénieur en chef ou d'un grade équivalent dans le secteur public pendant au moins huit (8) ans ou du grade d'administrateur général ou d'ingénieur général ou d'un grade équivalent dans le secteur public pendant quatre (4) ans ou ayant exercé les fonctions de directeur à la société ou dans le secteur public pendant au moins quatre (4) ans.

Il doit en outre être titulaire de la maîtrise ou d'un diplôme équivalent.

Art. 9. - Le directeur général adjoint est nommé par le conseil d'administration sur proposition du président-directeur général et après approbation de l'autorité de tutelle conformément à la réglementation en vigueur. Il bénéficie en plus de la rémunération afférente à son grade, des indemnités et avantages afférents à sa fonction conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 10. - La cessation des fonctions de directeur général adjoint intervient par décision du conseil d'administration sur proposition du président-directeur général et après approbation de l'autorité de tutelle.

Toutefois, l'intéressé continue à bénéficier de l'ensemble de sa rémunération mensuelle et des indemnités et avantages afférents à son précédent emploi fonctionnel, tant qu'il n'est pas nommé dans un autre emploi fonctionnel, et ce, pendant une année.

Art. 11. - A titre transitoire, les agents nantis d'emplois fonctionnels avant la parution du présent décret, conservent leurs emplois nonobstant les conditions qui y sont prévues ainsi que les postes fixés à l'organigramme de la société, tel qu'approuvé par le décret n° 2004-1609 du 12 juillet 2004.

Art. 12. - Le Premier ministre et le secrétaire général de la Présidence de la République sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

Décret n° 2005-160 du 31 janvier 2005, fixant les circonscriptions électorales municipales et le nombre des conseillers municipaux par circonscription.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu le code électoral promulgué par la loi n° 69-25 du 8 avril 1969 et notamment ses articles 137 et 153, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, relative au municipalités, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Chaque municipalité constitue une seule circonscription électorale.

Art. 2. - Le nombre des conseillers municipaux pour chaque municipalité est fixé conformément au tableau annexé au présent décret.

Art. 3. - Le ministre de l'intérieur et du développement local est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 janvier 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

**Tableau fixant le nombre des conseillers municipaux dans
Chaque commune**

Gouvernorat de Tunis

Les Municipalités	Nombre de Conseillers
Tunis	60
Carthage	16
La Goulette	22
Sidi Bou Saïd	10
Le Bardo	30
La Marsa	30
Le Kram	30
Sidi Hsine	30

Gouvernorat de l'Ariana

Les Municipalités	Nombre de conseillers
Ariana	30
La Soukra	30
Raoued	30
Kalâat-El-Andalous	16
Sidi Thabet	12
Ettadhamen- El M'nihla	40

Gouvernorat De Manouba

Les Municipalités	Nombre de conseillers
Manouba	22
Jedaida	16
Tebourba	16
Borj El Amri	12
Mornaguia	16
Denden	16
Oued Ellil	22
El battan	12
Douar Hicher	30

Gouvernorat de Ben Arous

Les Municipalités	Nombre de conseillers
Ben Arous	30
Hammam-lif	22
Radès	22
Ez-zahra	22
Mégrine	16
Méhamdia-Fouchana	30
Mornag	22
Khlidia	12
Hammam-chatt	16
Bou Mhel Bassatine	22
El Mourouj	30

Gouvernorat de Bizerte

Les Municipalités	Nombre de conseillers
Bizerte	40
Menzel bourguiba	22
Mateur	22
El Alia	16
Ras-Djebel	22
Menzel Jemil	16
Raf Raf	12
Menzel Abderrahmen	16
Sejnen	10
Aousja	10
Ghar El Melh	12
El Metline	12
Tinja	16

Gouvernorat de Nabeul

Les Municipalités	Nombre de conseillers
Nabeul	30
Hammamet	30
Dar Chaaben El Fehri	22
Kélibia	22
Menzel Temime	22
Béni Khia	16
Grombalia	16
Korba	22
Menzel Bou Zelfa	16
Soliman	22
Béni Khalled	16
El Haouaria	12
Bou Argoub	16
Hammam Leghzaz	12
El Mida	10
Somâa	12
El Mâamoura	12
Tazerka	12
Korbous	10
Takelsa	16
Azmour	12
Menzel Hor	10
Zaouiet Djedidi	12
Dar Allouche	10

Gouvernorat de Zaghouan

Les Municipalités	Nombre de conseillers
Zaghouan	16
El fahs	16
Bir Mechergua	12
Ezzriba	12
Ennadhour	12
Djebel Elwist	10

Gouvernorat de Béja

Les Municipalités	Nombre de conseillers
Béja	30
Mjez El Bab	16
Teboursouk	16
Testour	16
Nefza	12
Goubellat	10
Zahret Medien	10
El Maâgoula	12

Gouvernorat de Kef

Les Municipalités	Nombre de conseillers
Kef	22
Dahmani	16
Tejerouine	16
El Jérissa	16
Kalâat Sane	12
El Ksour	12
Sakiet Sidi Youssef	12
Sers	16
El Kalaâ El Khesba	10
Menzel Salem	10
Nebeur	10
Et-Touirf	10

Gouvernorat de Siliana

Les Municipalités	Nombre de conseillers
Siliana	16
Makthar	16
Gâafour	12
Bouârada	16
Bargou	10
Errouhia	10
El Krib	12
Sidi Bourouis	10
Kesra	10
El Aroussa	10

Gouvernorat de Jendouba

Les Municipalités	Nombre de conseillers
Jendouba	22
Bousselem	16
Ghardimaou	16
Aïn Draham	12
Tabarka	16
Fernana	10
Oued Meliz	10
Benir Mtir	10

Gouvernorat de Kairouan

Les Municipalités	Nombre de conseillers
Kairouan	40
El Ouslatia	12
Hajeb El Aioun	12
Cherarda	10
El Ala	10
Haffouz	12
Sbika	12
Nasrallah	12
Bouhajla	12
ain jalloula	10
Chebikha	10
Menzel El Mhiri	10

Gouvernorat de Sousse

Les Municipalités	Nombre de conseillers
Sousse	40
M'saken	30
El Kalâa El Kobra	22
Hamam Sousse	22
Akouda	16
El Kalâa Essogra	22
Enfidha	12
Sidi Bou Ali	12
Hergla	12
Bouficha	12
Ksiba et El Therayet	12
Zaouiet Sousse	16
Ezouhour	16
El Messaâdine	12
Sidi El Hani	10
Kondar	10

Gouvernorat de Monastir

Les Municipalités	Nombre de conseillers
Monastir	30
Moknine	22
Jammel	22
Ksar hellel	22
El Ouardanine	16
Teboulba	22
Zeremdine	16
Bakalta	16
Benbla et Menara	16
Beni hassen	12
Khenis	16
Ksibte El Mediouni	16
Benane Boudher	16
Touza	12
Sayada	16
Sahline et Motamar	16
Sidi Ameer Mesjed Aïssa	12
Bou Hjar	10
Lamta	12
Menzel Fersi	10
Zaouit Kentech	12

El Ghenada	10
Chrahil	10
Menzel Kamel	12
Menzel Nour	16
El Masdour Menzel Harb	10
Menzel Hayet	12
Sidi bannour	10
Amirat El Hajej	12
Amirat El fouhoul	10
Amirat Ettouazra	10

Gouvernorat de Mehdia

Les Municipalités	Nombre de conseillers
Mehdia	22
Ksour Essef	22
El Jem	16
Echabba	16
Boumerdes	10
Essouassi	10
Sidi Alouane	12
Chorbane	12
Hbira	10
Melloulech	12
Ouled Echamekh	12
Karker	12
Bradâa	12
Rejiche	12

Gouvernorat de Kasserine

Les Municipalités	Nombre de conseillers
Kasserine	30
Feriana	16
Sbitla	16
Tala	16
Sbiba	12
Jediliène	10
Telepte	12
Mejel Belabbes	12
Foussana	12
Haidra	10

Gouvernorat de Sidi Bouzid

Les Municipalités	Nombre de conseillers
Sidi Bouzid	22
El Meknessi	16
Jelma	12
Regueb	12
Bir El Hafey	12
Ouled haffouz	10
Essabbala	10
Sidi Ali Ben Oun	12
El Mezzouna	12
Menzel Bouzayane	12

Gouvernorat de Gafsa

Les Municipalités	Nombre de conseillers
Gafsa	30
El Metlaoui	22
Er Redayef	22
El Guettar	16
Omlaraies	16
El Mdhila	16
Es-sned	12
El Ksar	22

Gouvernorat de Touzeur

Les Municipalités	Nombre de conseillers
Touzeur	22
Nafta	16
Dégache	12
Hammat Jérid	12
Tamaghza	10

Gouvernorat de Sfax

Les Municipalités	Nombre de conseillers
Sfax	40
Sakiet Azzit	22
El Aïn	22
Sakiet Addaïer	22
Kerkennah	16
Mahares	16
Jbeniana	12
El Hencha	12
Bir Ali Ben Khalifa	10
Gremda	22
Chihia	16
Aguereb	12
Menzel Chaker	10
Tyna	22
Sekhira	12
El Ghriba	10

Gouvernorat de Gabès

Les Municipalités	Nombre de conseillers
Gabès	40
El Hamma	22
Ghanouch	16
Mereth	16
Métouia	12
Ouedhref	12
Matmata Jedida	12
Ezzarat	12
Chenenni Nahal	16
Matmata Kadima	10

Gouvernorat de Medenine

Les Municipalités	Nombre de conseillers
Medenine	30
Zarzis	30
Houmt Essouk	30
Midoun	30
Ajim	16
Ben Gardene	30
Beni Ghadech	10

Gouvernorat de Tataouine

Les Municipalités	Nombre de conseillers
Tataouine	30
Ghomrassem	16
Remada	10
Bir Lahmar	12
Dhéhiba	10

Gouvernorat de Kebeli

Les Municipalités	Nombre de conseillers
Kebeli	16
Douz	22
Souk El Ahad	16
Jemna	12
El Goullaa	12

Décret n° 2005-161 du 31 janvier 2005, portant convocation du corps électoral pour l'élection des membres des conseils municipaux.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu le code électoral promulgué par la loi n° 69-25 du 8 avril 1969 et notamment ses articles 37 bis, 42, 45bis, 138, 147 et 148, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, relative aux municipalités, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995,

Vu le décret n° 2005-160 du 31 janvier 2005, fixant les circonscriptions électorales municipales et le nombre des conseillers municipaux par circonscription,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les électeurs sont convoqués le dimanche 8 mai 2005 pour l'élection des membres des conseils municipaux.

Art. 2. - Le scrutin sera ouvert à huit heures du matin et clos à dix huit heures.

Art. 3. - Les déclarations de candidatures en vue de faire partie des conseils municipaux doivent être présentées, conformément aux dispositions du code électoral, du dimanche 10 avril 2005 au samedi 16 avril 2005 inclus de huit heures trente minutes du matin à dix huit heures sans discontinuité, et ce, au siège du gouvernement pour les communes où se trouve le siège de gouvernement et au siège de la délégation territorialement compétente pour les autres communes.

Art. 4. - La campagne électorale sera ouverte du dimanche 1^{er} mai 2005 à zéro heure et se poursuivra jusqu'au vendredi 6 mai 2005 à minuit.

Art. 5. - Chaque liste de candidats, aux élections municipales, peut obtenir le remboursement des frais d'impression des bulletins de vote et des affiches électorales, conformément aux dispositions des articles 35 et 45 bis du code électoral, et ce, à raison de quinze millimes pour chaque bulletin de vote imprimé, et d'un dinar pour chaque affiche électorale imprimée.

Art. 6. - Les ministres de l'intérieur et du développement local et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 janvier 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE LA JUSTICE
ET DES DROITS DE L'HOMME**

NOMINATION

Par décret n° 2005-162 du 28 janvier 2005.

Monsieur Ali Kouki, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de service au secrétariat général du centre d'études juridiques et judiciaires.

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 28 janvier 2005, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire, tel que modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979 et notamment son article 3 (nouveau).

Arrête :

Article unique. - Il sera procédé, à compter du 1^{er} mai 2005, par l'immatriculation foncière obligatoire, au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis du périmètre public irrigué « Oued Babouch » sis dans l'imadat d' « El Haria » délégation de « Rouhia » gouvernorat de Séliana.

Tunis, le 28 janvier 2005.

*Le ministre de la justice
et des droits de l'Homme*

Béchir Tekari

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 28 janvier 2005.

Les Messieurs dont les noms suivent sont inscrits sur la liste des syndics et administrateurs judiciaires :

- Ibrahim Ben Mohamed Ben Atia : 3, rue de Figue La Marsa 2070,

- Mahmoud Ben Ahmed Haouari : 28, rue Rachid Ayachi Enassr 2 l'Ariana 2037,

- Rachid Ben Mokhtar Dammak : 24, avenue Tahar Ben Ammar, résidence "Raja" Appt n° 1, 2092 El Manar 2.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

NOMINATION

Par décret n° 2005-163 du 28 janvier 2005.

Monsieur Mohamed Ben Hadj Salem, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de sous-directeur financier à la direction de l'administration centrale au ministère de la défense nationale.

Décret n° 2005-164 du 26 janvier 2005, complétant et modifiant le décret n° 96-1190 du premier juillet 1996, fixant les conditions et modalités d'application des dispositions du paragraphe 7.2 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l'importation, tel que promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l'année 2005,

Vu la loi n° 90-111 du 31 décembre 1990, portant loi de finances pour l'année 1991 et notamment son article 27, telle que modifiée ou complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994 portant loi de finances pour l'année 1995,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 96-1190 du premier juillet 1996, fixant les conditions et modalités d'application des dispositions du paragraphe 7.2 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié ou complété les textes subséquents et notamment le décret n° 2004-436 du 1^{er} mars 2004,

Vu l'avis du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est ajouté à la liste des articles et produits dont les intrants ouvrent droit à la réduction des droits de douane à l'importation au taux de 10% figurant à l'annexe n° I du décret n° 96-1190 du 1^{er} juillet 1996 susvisé, ce qui suit :

* aux industries du cuir, du papier et industries diverses figurant au n° I :

59 - emballage compact,

60- cartes à jouer.

* aux industries électriques et électroniques figurant au n° VI :

60- portes isothermes pour l'industrie du froid,

61- ballasts,

Art. 2. - Sont ajoutés à la liste des intrants ouvrant droit à la réduction des droits de douane à l'importation au taux de 10% figurant à l'annexe n° II du décret n° 96-1190 du 1^{er} juillet 1996 susvisé, les intrants suivants :

NGP	Libellé
520811100	- Gaze à pansement écru
Ex 640699800	- Bouts durs en acier destinés pour la fabrication des chaussures de sécurité.

Art. 3. - Est supprimé de la liste des intrants ouvrant droit à la réduction des droits de douane à l'importation au taux de 10% figurant à l'annexe n° II du décret n° 96-1190 du 1^{er} juillet 1996 susvisé, ce qui suit :

NGP	Libellé
3916200	- En polymères du chlorure de vinyle

Art. 4. - Sont insérées à la liste des intrants ouvrant droit à la réduction des droits de douane à l'importation au taux de 10% figurant à l'annexe n° II du décret n° 96-1190 du 1^{er} juillet 1996 susvisé, les modifications suivantes :

Ancien n° du tarif	Ancien libellé	Nouveau n° du tarif	Nouveau libellé
5208210	- blanchis -- à armure toile d'un poids n'excédant pas 100g/m2	520821100	- Gaze à pansement blanchi pour la fabrication du plâtre chirurgical

Art. 5. - Les ministres des finances, de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

SUPPRESSION D'UNE RECETTE DE FINANCES

Par arrêté du ministre des finances du 28 janvier 2005.

Est supprimée, à partir du 3 janvier 2005, la recette des finances, avenue de la République à Tunis.

Les attributions auparavant dévolues à ladite recette, seront transférées, à partir de la même date, aux recettes de finances suivantes :

La recette des finances, 25 avenue de la Gare à Tunis, pour le paiement des créances fiscales constatées ainsi que pour la gestion des opérations de trésorerie.

La recette des finances, 19 rue El Jazira, à Tunis, pour le paiement des amendes et condamnations pécuniaires.

La recette des finances, 34 rue Ghandi à Tunis, pour les opérations se rattachant aux permis de circulation des véhicules.

La recette des finances, 21 rue d'Angleterre à Tunis, pour les demandes d'obtention de copies d'actes enregistrés.

Les recettes de finances, informatisées, pour l'acquittement de la taxe unique de compensation sur le transport routier.

Le receveur des finances, avenue de la République à Tunis, en exercice, se charge de la liquidation comptable de la recette des finances supprimée.

Décret n° 2005-165 du 26 janvier 2005, modifiant et complétant le décret n° 99-484 du 1^{er} mars 1999, portant encouragement de la petite et moyenne entreprise.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu la loi n° 73-82 du 31 décembre 1973, portant loi de finances pour la gestion 1974 et notamment son article 45 portant création du fonds de promotion et de décentralisation industrielle,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l'année 2005 et notamment son article 46 bis,

Vu le décret n° 78-578 du 9 juin 1978, portant refonte de la réglementation du fonds de promotion et de décentralisation industrielle, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2003-1919 du 1^{er} septembre 2003,

Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1^{er}, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2004-2129 du 2 septembre 2004,

Vu le décret n° 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2004-1471 du 29 juin 2004,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 96-1225 du 1^{er} juillet 1996,

Vu le décret n° 99-483 du 1^{er} mars 1999, portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2004-2177 du 14 septembre 2004,

Vu le décret n° 99-484 du 1^{er} mars 1999, portant encouragement de la petite et moyenne entreprise, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2004-1472 du 29 juin 2004,

Vu l'avis des ministres des finances, de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - L'article premier du décret n° 99-484 du 1^{er} mars 1999 portant encouragement de la petite et moyenne entreprise susvisé est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Article premier (nouveau) : Les investissements de création réalisés par les petites et moyennes entreprises industrielles, de l'artisanat et de services dont le total ne dépasse pas quatre millions de dinars sont éligibles au concours du fonds de promotion et de décentralisation industrielle.

Ce concours peut être étendu aux investissements d'extension à condition que l'investissement global de l'entreprise, y compris les immobilisations nettes, ne dépasse pas quatre millions de dinars.

Les entreprises initialement financées dans le cadre de l'encouragement des nouveaux promoteurs ou dans le cadre des interventions du fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers demeurent éligibles à ce concours au titre de leurs investissements d'extension.

Sont éligibles au concours du fonds de promotion et de décentralisation industrielle, les investissements réalisés dans :

- les activités des industries manufacturières et de l'artisanat prévues par le décret n° 94-492 du 28 février 1994 susvisé,

- les activités des services prévues à l'annexe n° 1 du présent décret.

Art. 2. - Les dispositions de l'article 3 du décret n° 99-484 du 1^{er} mars 1999 susvisé sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

Article 3 (nouveau) : La participation au capital minimum prévue à l'article 46 (bis) du code d'incitation aux investissements est accordée aux petites et moyennes entreprises conformément au schéma ci-après :

- pour la première tranche de l'investissement et jusqu'à un million de dinars, la participation imputée sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle ne doit pas dépasser 30% du capital minimum.

- pour le reliquat de l'investissement et jusqu'à quatre millions de dinars, la participation imputée sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle ne doit pas dépasser 10% du capital additionnel minimum.

En outre, les investissements réalisés par les petites et moyennes entreprises peuvent bénéficier des primes suivantes :

- une prime d'étude et d'assistance technique représentant 70% du coût global de l'étude et de l'assistance technique avec un plafond de 20000 dinars.

- une prime au titre des investissements immatériels fixée à 50% du coût de ces investissements conformément à la liste "A" annexée au présent décret.

- une prime au titre des investissements technologiques prioritaires fixée à 50% du coût de ces investissements avec un plafond de 100 mille dinars conformément à la liste "B" annexée au présent décret.

Art. 3. - Il est ajouté au décret n° 99-484 du 1^{er} mars 1999 susvisé un article 3 (bis) stipulé comme suit :

Article 3 (bis) : Les petites et moyennes entreprises dont le coût d'investissement ne dépasse pas 500 mille dinars peuvent choisir entre la participation au capital susvisé et une dotation remboursable dont le taux ne doit pas dépasser 30% du capital minimum.

La dotation remboursable est accordée à un actionnaire ou plusieurs actionnaires dans le projet parmi les personnes physiques de nationalité tunisienne qui fournissent un apport en fonds propres égal au moins à 10% du capital minimum.

Cette dotation sera remboursée avec un taux d'intérêt annuel de 3% sur une durée de 12 ans dont 5 ans de délai de grâce.

Art. 4. - Il est ajouté au décret n° 99-484 du 1^{er} mars 1999 susvisé un article 5 (bis) dont la teneur comme suit :

Article 5 (bis) : Le déblocage de la dotation remboursable ne pourra s'effectuer au profit des bénéficiaires qu'après la libération de l'apport minimum mis à leur charge et du solde du capital de l'entreprise éventuellement souscrit par les associés et l'obtention de l'accord du financement du projet.

Art. 5. - Les dispositions de l'article 7 du décret n° 99-484 du 1^{er} mars 1999 susvisé sont modifiées comme suit :

Article 7 (nouveau) : La participation au capital et les primes prévues par l'article 3 (nouveau) du présent décret ainsi que la dotation remboursable prévue par l'article 3 (bis) du présent décret sont imputées sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle.

Art. 6. - Les ministres des finances, de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, du développement et de la coopération internationale et du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Liste A

relative aux investissements immatériels

- * Assistance en Marketing
- * Assistance technique en :
 - fabrication assistée par ordinateur FAO,
 - gestion de la maintenance assistée par ordinateur GMAO,
 - gestion de la production assistée par ordinateur GPAO,
 - qualité,
 - conception assistée par ordinateur CAO,
 - découpe,
- * Mise en place de logiciel intégré,
- * Bureau de méthodes,
- * Certification HACCP (analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise),
- * Certification ISO,
- * Certification des produits aux normes tunisiennes et des normes des pays étrangers,
- * Marquage Commission Européenne CE,
- * Accréditation de laboratoires,
- * Etalonnage des équipements,
- * Acquisition de brevets,
- * Acquisition de logiciels :
 - fabrication assistée par ordinateur FAO,

- gestion de la maintenance assistée par ordinateur GMAO,
- gestion de la production assistée par ordinateur GPAO,
- qualité,
- conception assistée par ordinateur CAO,
- dessin assisté par ordinateur DAO,
- découpe intégrés,

* Assistance pour accréditation,

* Mise en place d'un système HACCP (analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise),

* Mise en place d'un système management de la sécurité SMS,

* Mise en place d'un système management de l'environnement SME,

* Mise en place d'un système de management de la qualité SMQ,

* Sites web.

Liste B

relative aux investissements technologiques à caractère prioritaire

* Matériel de conception : station de conception assistée par ordinateur et de dessin assisté par ordinateur (CAO/DAO),

* Station de gestion de la production assistée par ordinateur et de gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GPAO/GMAO),

* Matériel de recherche et de développement,

* Matériel de laboratoire à l'exclusion de l'outillage, du petit matériel telles que les verreries de laboratoire, des produits consommables et du matériel de production.

Décret n° 2005-166 du 26 janvier 2005, modifiant et complétant le décret n° 94-538 du 10 mars 1994, portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu la loi n° 73-82 du 31 décembre 1973, portant loi de finances pour la gestion 1974 et notamment son article 45 portant création du fonds de promotion et de décentralisation industrielle,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l'année 2005 et notamment ses articles 44, 45 et 46 (nouveau),

Vu le décret n° 78-578 du 9 juin 1978, portant refonte de la réglementation du fonds de promotion et de décentralisation industrielle, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2003-1919 du 1^{er} septembre 2003,

Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1er, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2004-2129 du 2 septembre 2004,

Vu le décret n° 94-538 du 10 mars 1994, portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2004-1470 du 29 juin 2004,

Vu le décret n° 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2004-1471 du 29 juin 2004,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1^{er} juillet 1996,

Vu le décret n° 99-483 du 1^{er} mars 1999 portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional, tel que modifié et complété par le décret n° 2004-2177 du 14 septembre 2004,

Vu l'avis des ministres des finances, de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les dispositions de l'article 2 et de l'article 5 du décret n° 94-538 du 10 mars 1994 portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs susvisé sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

Article 2 (nouveau). - Le coût maximum du projet promu par les nouveaux promoteurs, au sens de l'article 44 du code d'incitation aux investissements, est fixé à quatre millions de dinars fonds de roulement inclus, dans :

- les activités des industries manufacturières et de l'artisanat prévues par l'annexe du décret n° 94-492 du 28 février 1994 portant fixation des listes des activités relevant des secteurs susvisé,

- les activités des services prévues à l'annexe n° 1 du présent décret,

Article 5 (nouveau). - Les projets promus par les nouveaux promoteurs dans les activités des industries manufacturières, les activités de l'artisanat et les activités de services prévues à l'article 2 du présent décret bénéficient des primes qui sont fixées comme suit :

- une prime d'investissement fixée à 10% du coût des équipements avec un plafond de 100 000 dinars,

- une prime d'étude et d'assistance technique fixée à 70% du coût des études et de l'assistance technique avec un plafond de 20 000 dinars,

- une prime au titre des investissements immatériels fixée à 50% du coût de ces investissements conformément à la liste "A" annexée au présent décret,

- une prime au titre des investissements technologiques prioritaires fixée à 50% du coût de ces investissements avec un plafond de 100 mille dinars conformément à la liste "B" annexée au présent décret,

- une prise en charge par l'Etat du 1/3 du prix des terrains ou des locaux nécessaires au projet acquis auprès d'aménageurs dûment agréés conformément à la législation en vigueur. Cette prise en charge est plafonnée à 30 000 dinars.

Art. 2. - Il est ajouté aux activités prévues au paragraphe premier de l'article 11 (nouveau) du décret n° 94-538 du 10 mars 1994 susvisé l'activité de l'artisanat.

Et est modifié, l'alinéa 2 de ce même article comme suit :

- pour le reliquat de l'investissement et jusqu'à quatre millions de dinars.. (le reste sans changement).

Art. 3. - Il est ajouté aux secteurs prévus par l'article 13 (quater) du décret n° 94-538 du 10 mars 1994 susvisé le secteur de l'artisanat.

Art. 4. - Les dispositions de l'article 16 (nouveau) du décret n° 94-538 du 10 mars 1994 susvisé sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

Article 16 (nouveau) : Les primes fixées par l'article 5 (nouveau) du présent décret ainsi que les participations au capital et les dotations remboursables fixées par l'article II (nouveau) du présent décret sont imputées sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle.

Art. 5. - Les ministres des finances, de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, du développement et de la coopération internationale et du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Liste A

Relative aux investissements immatériels

- * Assistance en Marketing.

- * Assistance technique en :

- fabrication assistée par ordinateur FAO,

- gestion de la maintenance assistée par ordinateur GMAO,

- gestion de la production assistée par ordinateur GPAO,

- qualité,

- conception assistée par ordinateur CAO,

- découpe,

- * Mise en place de logiciel intégré.

- * Bureau de méthodes.

- * Certification HACCP (analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise).

- * Certification ISO.

- * Certification des produits aux normes tunisiennes et des normes des pays étrangers.

- * Marquage commission européenne CE.
- * Accréditation de laboratoires.
- * Etalonnage des équipements.
- * Acquisition de brevets.
- * Acquisition de logiciels :
 - fabrication assistée par ordinateur FAO,
 - gestion de la maintenance assistée par ordinateur GMAO,
 - gestion de la production assistée par ordinateur GPAO,
 - qualité,
 - conception assistée par ordinateur CAO,
 - dessin assisté par ordinateur DAO,
 - découpe intégrés,
- * Assistance pour accréditation.
- * Mise en place d'un système HACCP (analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise).
- * Mise en place d'un système management de la sécurité SMS.
- * Mise en place d'un système management de l'environnement SME.
- * Mise en place d'un système de management de la qualité SMQ.
- * Sites web.

Liste B

relative aux investissements technologiques à caractère prioritaire

- * Matériel de conception : station de conception assistée par ordinateur et de dessin assisté par ordinateur (CAO/DAO),
- * Station de gestion de la production assistée par ordinateur et de gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GPAO/GMAO),
- * Matériel de recherche et de développement,
- * Matériel de laboratoire à l'exclusion de l'outillage, du petit matériel telles que les verreries de laboratoire, des produits consommables et du matériel de production.

Décret n° 2005-167 du 26 janvier 2005, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein de l'office du développement du Nord-Ouest.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locale, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999 et la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94- 102 du 1^{er} août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001,

Vu la loi n° 94-85 du 18 juillet 1994, portant création de l'office du développement du Nord-Ouest,

Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales, tel que modifié par le décret n° 2001-2493 du 31 octobre 2001,

Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, tel que modifié et complété par le décret n° 2001-1220 du 28 mai 2001,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats des diplômes de formation professionnelle initiale et continue,

Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national d'ingénieur,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1^{er} juillet 1996,

Vu le décret n° 98-420 du 18 janvier 1998, relatif à l'organisation administrative et financière ainsi qu'aux modalités de fonctionnement de l'office du développement du Nord-Ouest,

Vu le décret n° 99-29 du 4 janvier 1999, fixant l'organigramme de l'office du développement du Nord-Ouest,

Vu le décret n° 99- 1736 du 9 août 1999, portant approbation du statut particulier du personnel de l'office du développement du Nord-Ouest,

Vu le décret n° 2001-2429 du 16 octobre 2001, fixant l'appellation des diplômes nationaux décernés par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche en études d'ingénieurs, en art et métiers, en mastère spécialisé et en études doctorales,

Vu le décret n° 2002-2130 du 30 septembre 2002, relatif au rattachement de structures relevant de l'ex- ministère du développement économique au Premier ministre,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministre,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2002-3011 du 11 novembre 2002, portant rattachement des structures relevant des ex-ministères du développement économique et de la coopération internationale et de l'investissement extérieur au ministère du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les emplois fonctionnels de chef de bureau, de chef de service, de sous-directeur, de directeur et de directeur central, sont attribués par décision du directeur général de l'office du développement du Nord-Ouest.

L'emploi fonctionnel de directeur général adjoint est attribué et retiré par décision du directeur général de l'office après consultation du conseil d'établissement et accord de l'autorité de tutelle.

Art. 2. - Les emplois fonctionnels cités à l'article premier sont attribués selon les conditions suivantes :

1- l'emploi fonctionnel doit être vacant et prévu par l'organigramme de l'office du développement du Nord-Ouest,

2- le candidat doit être titulaire,

3 - le candidat doit remplir les conditions minima fixées au tableau ci-après et, le cas échéant, les conditions particulières de l'emploi fonctionnel en question :

Emplois fonctionnels	Conditions minima
Chef de bureau	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1- Avoir un niveau équivalent à deux années d'études supérieures avec succès et ayant deux années d'expérience. 2- Etre titulaire du baccalauréat et ayant une ancienneté de 5 ans dans le secteur public. 3- Avoir au minimum le niveau du 1 ^{er} cycle d'étude secondaire (deux années avec succès après l'école de base) et ayant une ancienneté de 5 ans au moins dans le groupe (5-8)
Chef de service	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1- Etre titulaire du diplôme du magistère ou du diplôme national d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent. 2- Etre titulaire de la maîtrise ou d'un diplôme équivalent et ayant une ancienneté de 5 ans au moins dans le secteur public. 3- Etre titulaire d'un diplôme des études universitaires du premier cycle ou du diplôme de technicien supérieur ou d'un diplôme équivalent et ayant une ancienneté de 6 ans au moins dans le groupe de catégories (9-13). 4- Etre titulaire du baccalauréat ou du diplôme de technicien professionnel ou d'un diplôme équivalent et ayant une ancienneté de 7 ans au moins dans le groupe de catégories (9-13). 5- Avoir exercé la fonction de chef de bureau pendant au moins 7 ans et ayant une ancienneté de 4 ans au moins dans le groupe de catégories (9-13).
Sous-directeur	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1- Etre titulaire du diplôme du magistère ou du diplôme national d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent et ayant une ancienneté de 5 ans au moins dans le secteur public. 2- Etre titulaire de la maîtrise ou d'un diplôme équivalent et ayant une ancienneté de 10 ans au moins dans le secteur public. 3- Etre titulaire d'un diplôme des études universitaires du premier cycle ou de diplôme de technicien supérieur ou d'un diplôme équivalent et ayant une ancienneté de 10 ans au moins dans le groupe de catégories (9-13). 4- Avoir exercé la fonction de chef de service au sein de l'office du développement du Nord-Ouest ou une fonction équivalente dans le secteur public durant au moins 5 ans.
Directeur	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1- Etre titulaire du doctorat ou d'un diplôme équivalent et ayant une ancienneté d'un an au moins dans le secteur public. 2- Etre titulaire du diplôme du magistère ou d'un diplôme équivalent et ayant une ancienneté de 10 ans au moins dans le secteur public. 3- Etre titulaire de la maîtrise ou d'un diplôme équivalent et ayant : - une ancienneté de 15 ans au moins dans le secteur public. - ou une ancienneté de 7 ans au moins dans le groupe de catégories (10-14). - ou une ancienneté de 12 ans au moins dans le groupe de catégories (9-13). 4- Avoir exercé la fonction de sous-directeur au sein de l'office du développement du Nord-Ouest ou une fonction équivalente dans le secteur public durant au moins 4 ans.
Directeur central	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1- Etre titulaire du doctorat ou d'un diplôme équivalent et ayant une ancienneté de 4 ans au moins dans le secteur public 2- Etre titulaire du diplôme du magistère ou d'un diplôme équivalent et ayant une ancienneté de 12 ans au moins dans le secteur public. 3- Etre titulaire de la maîtrise ou d'un diplôme équivalent et ayant : - une ancienneté de 17 ans au moins dans le secteur public. - ou une ancienneté de 3 ans au moins dans le groupe de catégories (12-16) - ou une ancienneté de 9 ans au moins dans le groupe de catégories (10-14). 5- Avoir exercé la fonction de directeur au sein de l'office du développement du Nord-Ouest ou une fonction équivalente dans le secteur public durant au moins 4 ans

Emplois fonctionnels	Conditions minima
Directeur général adjoint	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1-Etre titulaire du doctorat ou d'un diplôme équivalent et ayant une ancienneté de 7 ans au moins dans le secteur public. 2- Etre titulaire du diplôme du magistère ou d'un diplôme équivalent et ayant une ancienneté de 14 ans au moins dans le secteur public 3- Etre titulaire de la maîtrise ou d'un diplôme équivalent et ayant une ancienneté de 18 ans au moins dans le secteur public. 4- Avoir exercé la fonction de directeur central ou une fonction équivalente dans le secteur public durant 4 ans au moins ou la fonction de directeur ou une fonction équivalente dans le secteur public au moins durant 6 ans.

Art. 3. - Les agents chargés de l'un des emplois fonctionnels désignés à l'article premier du présent décret bénéficient des indemnités de fonction relatives aux emplois fonctionnels qu'ils occupent et cités en annexe n° 3 du statut particulier du personnel de l'office du développement du Nord-Ouest approuvé par le décret n° 99-1736 du 9 août 1999.

Art. 4. - Le retrait des emplois fonctionnels visés au paragraphe premier de l'article premier sus-indiqué intervient par décision du directeur général de l'office du développement du Nord-Ouest sur la base d'un rapport écrit du chef hiérarchique de l'agent, et après avoir pris connaissance des observations écrites formulées par l'agent concerné. Le retrait des emplois fonctionnels entraîne la privation immédiate des indemnités et avantages afférents à ces emplois.

Toutefois, l'agent concerné conserve les indemnités et avantages relatifs à l'emploi fonctionnel durant une année s'il n'a pas été nommé à un autre emploi fonctionnel, à condition :

1- que le retrait de l'emploi fonctionnel ne soit pas motivé par une sanction disciplinaire de deuxième degré ou par une suspension des fonctions pour faute grave,

2- et que l'intéressé ait une ancienneté de 2 ans au moins dans l'emploi fonctionnel concerné.

Art. 5. - Le retrait de l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint entraîne la privation immédiate des indemnités et avantages afférents à cet emploi.

Art. 6. - L'intérim des emplois fonctionnels de chef de service, de sous-directeur, de directeur et de directeur central, est attribué pour une année renouvelable une seule fois par décision du directeur général de l'office du développement du Nord-Ouest aux agents remplissant les conditions prévues à l'article 2 du présent décret. Toutefois, l'ancienneté requise est diminuée d'une année.

L'agent chargé de l'intérim d'un emploi fonctionnel bénéficie de toutes les indemnités et avantages y afférents. Le retrait de l'intérim de l'emploi fonctionnel entraîne la privation immédiate des avantages précités.

La période exercée en qualité d'intérimaire n'est pas prise en considération dans le calcul de l'ancienneté exigée pour l'octroi de l'un des emplois fonctionnels indiqués à l'article deux du présent décret.

Art. 7. - Les agents chargés d'emplois fonctionnels prévus à l'article premier susvisé conservent à la date de la parution du présent décret leurs fonctions, nonobstant les conditions prévues par ce dernier.

Les agents exerçant des emplois fonctionnels par intérim à la date de publication du présent décret conservent leurs fonctions, nonobstant les conditions prévues à l'article deux du présent décret.

Art. 8. - Les ministres du développement et de la coopération internationale et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-168 du 26 janvier 2005, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein de l'office du développement du Centre-Ouest.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94- 102 du 1^{er} août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001,

Vu la loi n° 94-84 du 18 juillet 1994, portant création de l'office du développement du Centre-Ouest,

Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales, tel que modifié par le décret n° 2001-2493 du 31 octobre 2001,

Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, tel que modifié et complété par le décret n° 2001-1220 du 28 mai 2001,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats des diplômes de formation professionnelle initiale et continue,

Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national d'ingénieur,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, portant organisation du ministère du développement économique, tel que modifié par le décret n° 96-1225 du 1^{er} juillet 1996,

Vu le décret n° 98-421 du 18 février 1998, relatif à l'organisation administrative et financière ainsi qu'aux modalités de fonctionnement de l'office du développement du Centre-Ouest,

Vu le décret n° 99-28 du 4 janvier 1999, fixant l'organigramme de l'office du développement du Centre-Ouest.

Vu le décret n° 99-1735 du 9 août 1999, portant approbation du statut particulier du personnel de l'office du développement du Centre-Ouest,

Vu le décret n° 2001-2429 du 16 octobre 2001, fixant l'appellation des diplômes nationaux décernés par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche en études d'ingénieurs, en art et métiers, en maîtrise spécialisée et en études doctorales,

Vu le décret n° 2002-2130 du 30 septembre 2002, relatif au rattachement de structures relevant de l'ex- ministère du développement économique au Premier ministère,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministère,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux

conditions de désignation des membres des conseils d'entreprises et à la fixation des obligations mises à leurs charges,

Vu le décret n° 2002-3011 du 11 novembre 2002, portant rattachement des structures relevant des ex- ministères du développement économique et de la coopération internationale et de l'investissement extérieur au ministère du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les emplois fonctionnels de chef de bureau, de chef de service, de sous-directeur, de directeur et de directeur central, sont attribués au sein de l'office du Centre-Ouest par décision du directeur général de l'office du développement du Centre-Ouest.

L'emploi fonctionnel de directeur général adjoint est attribué et retiré par décision du directeur général de l'office du développement du Centre-Ouest après consultation du conseil d'entreprise et accord de l'autorité de tutelle.

Art. 2. - Les emplois fonctionnels cités à l'article premier sont attribués dans les conditions suivantes :

1- l'emploi fonctionnel doit être vacant et prévu par l'organigramme de l'office du développement du Centre-Ouest,

2- le candidat doit être titulaire,

3 - le candidat doit remplir les conditions minima fixées au tableau ci-après :

Emplois fonctionnels	Conditions minima
Chef de bureau	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1- Etre titulaire du diplôme des études universitaires du premier cycle ou du diplôme de technicien supérieur ou d'un diplôme équivalent et ayant deux années d'ancienneté dans le secteur public. 2- Etre titulaire du baccalauréat ou du diplôme technique professionnel ou d'un diplôme équivalent et ayant une ancienneté de cinq ans au moins dans le secteur public. 3- Avoir accompli avec succès le premier cycle de l'enseignement secondaire (deux ans avec succès après l'école de base) et ayant une ancienneté de cinq ans au moins dans le groupe de catégories (5 -8).
Chef de service	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1- Etre titulaire du diplôme du magistère ou du diplôme national d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent. 2- Etre titulaire de la maîtrise ou d'un diplôme équivalent et ayant une ancienneté de cinq ans au moins dans le secteur public. 3- Etre titulaire d'un diplôme des études universitaires du premier cycle ou du diplôme de technicien supérieur ou d'un diplôme équivalent et ayant une ancienneté de six ans au moins dans le groupe de catégories (9 -13). 4- Etre titulaire du baccalauréat ou du diplôme de technicien professionnel ou d'un diplôme équivalent et ayant une ancienneté de sept ans au moins dans le groupe de catégories (9 -13). 5- Avoir exercé la fonction de chef de bureau pendant au moins sept ans et ayant une ancienneté de quatre ans au moins dans le groupe de catégories (9-13).
Sous-directeur	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1- Etre titulaire du diplôme du magistère ou du diplôme national d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent et ayant une ancienneté de cinq ans au moins dans le secteur public. 2- Etre titulaire de la maîtrise ou d'un diplôme équivalent et ayant une ancienneté de dix ans au moins dans le secteur public. 3- Etre titulaire d'un diplôme des études universitaires du premier cycle ou du diplôme de technicien supérieur ou d'un diplôme équivalent et ayant une ancienneté de dix ans au moins dans le groupe de catégories (9 -13). 4- Avoir exercé la fonction de chef de service au sein de l'office du développement du Centre -Ouest ou une fonction équivalente dans le secteur public durant cinq ans au moins.

Emplois fonctionnels	Conditions minima
Directeur	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1- Etre titulaire du doctorat ou d'un diplôme équivalent et ayant une ancienneté d'un an au moins dans le secteur public. 2- Etre titulaire du diplôme du magistère ou d'un diplôme équivalent et ayant une ancienneté de dix ans au moins dans le secteur public. 3- Etre titulaire de la maîtrise ou d'un diplôme équivalent et ayant : - une ancienneté de quinze ans au moins dans le secteur public, - ou une ancienneté de sept ans au moins dans le groupe de catégories (10 -14), - ou une ancienneté de douze ans au moins dans le groupe de catégories (9 -13). 4- Avoir exercé la fonction de sous-directeur au sein de l'office du développement du Centre-Ouest ou une fonction équivalente dans le secteur public durant quatre ans au moins.
Directeur central	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1- Etre titulaire du doctorat ou d'un diplôme équivalent et ayant une ancienneté de quatre ans au moins dans le secteur public. 2- Etre titulaire du diplôme du magistère ou d'un diplôme équivalent et ayant une ancienneté de douze ans au moins dans le secteur public. 3- Etre titulaire de la maîtrise ou d'un diplôme équivalent et ayant: - une ancienneté de dix sept ans au moins dans le secteur public - ou une ancienneté de trois ans au moins dans le groupe de catégories (12 -16) - ou une ancienneté de neuf ans au moins dans le groupe de catégories (10 -14) 4- Avoir exercé la fonction de directeur au sein de l'office du développement du Centre-Ouest ou une fonction équivalente dans le secteur public durant quatre ans au moins.
Directeur général adjoint	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1- Etre titulaire du doctorat ou d'un diplôme équivalent et ayant une ancienneté de 7 ans au moins dans le secteur public. 2- Etre titulaire du diplôme du magistère ou d'un diplôme équivalent et ayant une ancienneté de quatorze ans au moins dans le secteur public. 3- Etre titulaire de la maîtrise ou d'un diplôme équivalent et ayant une ancienneté de dix huit ans au moins dans le secteur public. 4- Avoir exercé la fonction de directeur central ou une fonction équivalente dans le secteur public durant quatre ans au moins ou la fonction de directeur ou une fonction équivalente dans le secteur public durant six ans au moins.

Art. 3. - Les agents chargés de l'un des emplois fonctionnels désignés à l'article premier du présent décret bénéficient des indemnités de fonction relatives aux emplois fonctionnels qu'ils occupent et cités en annexe n° 3 du statut particulier du personnel de l'office du développement du Centre-Ouest approuvé par le décret n° 99-1735 du 9 août 1999.

Art. 4. - Le retrait des emplois fonctionnels visés au paragraphe premier de l'article premier sus indiqué intervient par décision du directeur général de l'office du développement du Centre-Ouest sur la base d'un rapport écrit du chef hiérarchique de l'agent, et après avoir pris connaissance des observations écrites formulées par l'agent en question.

Le retrait des emplois fonctionnels entraîne la privation immédiate des indemnités et avantages afférents à ces emplois.

Toutefois, l'agent en question conserve les indemnités et avantages relatifs à l'emploi fonctionnel durant une année s'il n'a pas été nommé à un autre emploi fonctionnel, à condition :

1- que le retrait de l'emploi fonctionnel ne soit pas motivé par une suspension des fonctions pour faute grave,

2- que l'intéressé ait une ancienneté de 2 ans au moins dans la fonction concernée.

Art. 5. - Le retrait de l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint entraîne la privation immédiate des indemnités et avantages y afférents.

Art. 6. - L'intérim des emplois fonctionnels de chef de service, sous-directeur, directeur et directeur central est attribué pour une année renouvelable une seule fois par décision du directeur général de l'office du développement du Centre-Ouest, aux agents remplissant les conditions prévues à l'article deux du présent décret, toutefois, l'ancienneté requise est diminuée d'une année.

L'agent chargé de l'intérim d'un emploi fonctionnel bénéficie des indemnités et avantages y afférents. Le retrait de l'intérim de l'emploi fonctionnel entraîne la privation immédiate des indemnités et avantages précités.

La période exercée en qualité d'intérimaire n'est pas prise en considération dans le calcul de l'ancienneté exigée dans le grade ou la fonction pour l'octroi de l'un des emplois fonctionnels indiqués à l'article deux du présent décret.

Art. 7. - Les agents chargés d'emplois fonctionnels prévus à l'article premier sus-visé conservent la date de la parution du présent décret leurs fonctions nonobstant les conditions prévues par ce dernier.

Les agents exerçant des emplois fonctionnels par intérim à la date de publication du présent décret conservent leurs fonctions nonobstant les conditions prévues à l'article deux du présent décret.

Art. 8. - Les ministres du développement et de la coopération internationale et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-169 du 26 janvier 2005, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein de l'office du développement du Sud.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999 et la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1^{er} août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001,

Vu la loi n° 94-83 du 18 juillet 1994, portant création de l'office de développement du Sud,

Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales, tel que modifié par le décret n° 2001-2493 du 31 octobre 2001,

Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques, ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, tel que modifié par le décret n° 2001-1220 du 28 mai 2001,

Vu le décret n° 94-1937 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,

Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national d'ingénieur,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1^{er} juillet 1996,

Vu le décret n° 98-419 du 18 février 1998, relatif à l'organisation administrative et financière ainsi qu'aux modalités de fonctionnement de l'office de développement du Sud,

Vu le décret n° 99-27 du 4 janvier 1999, fixant l'organigramme de l'office du développement du Sud,

Vu le décret n° 99-1737 du 9 août 1999, portant approbation du statut particulier du personnel de l'office de développement du Sud,

Vu le décret n° 2001-2429 du 16 octobre 2001, fixant l'appellation des diplômes nationaux décernés par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche en études d'ingénieurs, en art et métiers, en maîtrise spécialisée et en études doctorales,

Vu le décret n° 2002-2130 du 30 septembre 2002, relatif au rattachement de structures relevant de l'ex-ministère du développement économique au Premier ministre,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministre,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissement et à la fixation des obligations mises à leurs charges,

Vu le décret n° 2002-3011 du 11 novembre 2002, portant rattachement des structures relevant des ex-ministères du développement économique et de la coopération internationale et de l'investissement extérieur au ministère du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les emplois fonctionnels de chef de bureau, de chef de service, de sous-directeur, de directeur et de directeur central, sont attribués par décision du directeur général de l'office du développement du Sud.

L'emploi fonctionnel de directeur général adjoint est attribué et retiré par décision du directeur général de l'office du développement du Sud après consultation du conseil d'établissement et accord de l'autorité de tutelle.

Art. 2. - Les emplois fonctionnels cités à l'article premier sont attribués selon les conditions suivantes :

1. l'emploi fonctionnel doit être vacant et prévu par l'organigramme de l'office du développement du Sud,

2. le candidat doit être titulaire,

3. le candidat doit remplir les conditions minima fixées au tableau ci-après :

Emplois fonctionnels	Conditions minima
Chef de bureau	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1 - Avoir un niveau équivalent à deux années d'études supérieures avec succès et ayant deux années d'expérience. 2- Etre titulaire du baccalauréat et ayant une ancienneté de 5 ans dans le secteur public. 3- Avoir au minimum le niveau du 1 ^{er} cycle d'étude secondaire (deux années avec succès après l'école de base) et ayant une ancienneté de 5 ans au moins dans le groupe (5 -8).
Chef de service	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1- Etre titulaire du diplôme du mastère ou du diplôme national d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent. 2- Etre titulaire de la maîtrise ou d'un diplôme équivalent et ayant une ancienneté de 5 ans au moins dans le secteur public. 3- Etre titulaire d'un diplôme des études universitaires du premier cycle ou du diplôme de technicien supérieur ou d'un diplôme équivalent et ayant une ancienneté de 6 ans au moins dans le groupe de catégories (9 -13). 4- Etre titulaire du baccalauréat ou du diplôme de technicien professionnel ou d'un diplôme équivalent et ayant une ancienneté de 7 ans au moins dans le groupe de catégories (9-13). 5- Avoir exercé la fonction de chef de bureau pendant au moins 7 ans et ayant une ancienneté de 4 ans au moins dans le groupe de catégories (9-13).
Sous-directeur	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1 - Etre titulaire du diplôme du mastère ou du diplôme national d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent et ayant une ancienneté de 5 ans au moins dans le secteur public. 2- Etre titulaire de la maîtrise ou d'un diplôme équivalent et ayant une ancienneté de 10 ans au moins dans le secteur public. 3- Etre titulaire d'un diplôme des études universitaires du premier cycle ou de diplôme de technicien supérieur ou d'un diplôme équivalent et ayant une ancienneté de 10 ans au moins dans le groupe de catégories (9 -13). 4- Avoir exercé la fonction de chef de service au sein de l'office du développement du Sud ou une fonction équivalente dans le secteur public durant au moins 5 ans.
Directeur	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1- Etre titulaire du doctorat ou d'un diplôme équivalent et ayant une ancienneté d'un an au moins dans le secteur public. 2- Etre titulaire du diplôme du mastère ou d'un diplôme équivalent et ayant une ancienneté de 10 ans au moins dans le secteur public. 3- Etre titulaire de la maîtrise ou d'un diplôme équivalent et ayant : - une ancienneté de 15 ans au moins dans le secteur public. - ou une ancienneté de 7 ans au moins dans le groupe de catégories (10 -14). - ou une ancienneté de 12 ans au moins dans le groupe de catégories (9-13). 4- Avoir exercé la fonction de sous-directeur au sein de l'office du développement du Sud ou une fonction équivalente dans le secteur public durant au moins 4 ans.
Directeur central	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1 - Etre titulaire du doctorat ou d'un diplôme équivalent et ayant une ancienneté de 4 ans au moins dans le secteur public. 2- Etre titulaire du diplôme du mastère ou d'un diplôme équivalent et ayant une ancienneté de 12 ans au moins dans le secteur public. 3- Etre titulaire de la maîtrise ou d'un diplôme équivalent et ayant : - une ancienneté de 17 ans au moins dans le secteur public. - ou une ancienneté de 3 ans au moins dans le groupe de catégories (12 -16). - ou une ancienneté de 9 ans au moins dans le groupe de catégories (10-14). 4- Avoir exercé la fonction de directeur au sein de l'office du développement du Sud ou une fonction équivalente dans le secteur public durant au moins 4 ans.
Directeur général adjoint	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1- Etre titulaire du doctorat ou d'un diplôme équivalent et ayant une ancienneté de 7 ans au moins dans le secteur public. 2- Etre titulaire du diplôme du mastère ou d'un diplôme équivalent et ayant une ancienneté de 14 ans au moins dans le secteur public. 3- Etre titulaire de la maîtrise ou d'un diplôme équivalent et ayant une ancienneté de 18 ans au moins dans le secteur public. 4- Avoir exercé la fonction de directeur central ou une fonction équivalente dans le secteur public durant 4 ans au moins ou la fonction de directeur ou une fonction équivalente dans le secteur public au moins durant 6 ans.

Art. 3. - Les agents chargés de l'un des emplois fonctionnels désignés à l'article premier du présent décret bénéficient des indemnités de fonction relatives aux emplois fonctionnels qu'ils occupent et cités en annexe n° 3 du statut particulier du personnel de l'office de développement du Sud approuvé par le décret n° 99-1737 du 9 août 1999.

Art. 4. - Le retrait des emplois fonctionnels visés au paragraphe premier de l'article premier sus-indiqué intervient par décision du directeur général de l'office de développement du Sud sur la base d'un rapport écrit du chef hiérarchique de l'agent, et après avoir pris connaissance des observations écrites formulées par l'agent concerné. Le retrait des emplois fonctionnels entraîne la privation immédiate des indemnités et avantages afférents à ces emplois.

Toutefois, l'agent concerné conserve les indemnités et avantages relatifs à l'emploi fonctionnel durant une année s'il n'a pas été nommé à un autre emploi fonctionnel, à condition :

1. que le retrait de l'emploi fonctionnel ne soit pas motivé par une suspension des fonctions pour faute grave,
2. et que l'intéressé ait une ancienneté de 2 ans au moins dans l'emploi fonctionnel concerné.

Art. 5. - Le retrait de l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint entraîne la privation immédiate des indemnités et avantages afférents à cet emploi.

Art. 6. - L'intérim des emplois fonctionnels de chef de service, de sous-directeur, de directeur et de directeur central, est attribué, pour une année renouvelable une seule fois par décision du directeur général de l'office de développement du Sud, aux agents remplissant les conditions prévues à l'article 2 du présent décret. Toutefois, l'ancienneté requise est diminuée d'une année.

L'agent chargé de l'intérim d'un emploi fonctionnel bénéficie de toutes les indemnités et avantages y afférents. Le retrait de l'intérim de l'emploi fonctionnel entraîne la privation immédiate des indemnités et avantages précités.

La période d'intérim n'est pas prise en considération dans le calcul de l'ancienneté exigée dans le grade ou la fonction pour l'octroi de l'un des emplois fonctionnels indiqués à l'article 2 du présent décret.

Art. 7. - Les agents chargés d'emplois fonctionnels prévus à l'article premier susvisé conservent à la date de la parution du présent décret leurs fonctions nonobstant les conditions prévues par ce dernier.

De même, les agents chargés de l'intérim d'emplois fonctionnels à la date de parution du présent décret, et ne remplissant pas les conditions prévues à l'article 2, conservent leurs emplois nonobstant ces conditions.

Art. 8. - Les ministres du développement et de la coopération internationale et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

NOMINATION

Par décret n° 2005-170 du 28 janvier 2005.

Monsieur Sami Jamil Chawki Gueddiche, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de la cellule territoriale de vulgarisation agricole "El Medayina" au commissariat régional au développement agricole du Kef.

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 26 janvier 2005, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Aïn El Battoum de la délégation d'Ennadhour, au gouvernorat de Zaghuan.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2004-1273 du 31 mai 2004, portant création du périmètre public irrigué de Aïn El Battoum de la délégation d'Ennadhour, au gouvernorat de Zaghuan.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de Aïn El Battoum de la délégation d'Ennadhour, au gouvernorat de Zaghuan, créé par le décret n° 2004-1273 du 31 mai 2004 susvisé.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 26 janvier 2005, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Aïn El Faouara de la délégation de Hammem Ezriba, au gouvernorat de Zaghouan.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2004-1272 du 31 mai 2004, portant création du périmètre public irrigué de Aïn El Faouara de la délégation de Hammem Ezriba, au gouvernorat de Zaghouan.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de Aïn El Faouara de la délégation de Hammem Ezriba, au gouvernorat de Zaghouan, créé par le décret n° 2004-1272 du 31 mai 2004 susvisé.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 26 janvier 2005, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Chaâlil Sud de la délégation d'Ennadhour, au gouvernorat de Zaghouan.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2004-1276 du 31 mai 2004, portant création du périmètre public irrigué de Chaâlil Sud de la délégation d'Ennadhour, au gouvernorat de Zaghouan.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de Chaâlil Sud de la délégation d'Ennadhour, au gouvernorat de Zaghouan, créé par le décret n° 2004-1276 du 31 mai 2004 susvisé.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 26 janvier 2005, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Maïdher Nord de la délégation d'Ennadhour, au gouvernorat de Zaghouan.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2004-1275 du 31 mai 2004, portant création du périmètre public irrigué de Maïdher Nord de la délégation d'Ennadhour, au gouvernorat de Zaghouan.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de Maïdher Nord de la délégation d'Ennadhour, au gouvernorat de Zaghouan, créé par le décret n° 2004-1275 du 31 mai 2004 susvisé.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 26 janvier 2005, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Saouef 7 de la délégation de Saouef, au gouvernorat de Zaghouan.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2004-1277 du 31 mai 2004, portant création du périmètre public irrigué de Saouef 7 de la délégation de Saouef, au gouvernorat de Zaghouan.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de Saouef 7 de la délégation de Saouef, au gouvernorat de Zaghouan, créé par le décret n° 2004-1277 du 31 mai 2004 susvisé.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 26 janvier 2005, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Soughas de la délégation d'Ennadhour, au gouvernorat de Zaghouan.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2004-1274 du 31 mai 2004, portant création du périmètre public irrigué de Soughas de la délégation d'Ennadhour, au gouvernorat de Zaghouan.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de Soughas de la délégation d'Ennadhour, au gouvernorat de Zaghouan, créé par le décret n° 2004-1274 du 31 mai 2004 susvisé.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 26 janvier 2005, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Ajinnet Djebba de la délégation de Tiba, au gouvernorat de Béja.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2004-1209 du 25 mai 2004, portant création du périmètre public irrigué de Ajinnet Djebba de la délégation de Tiba, au gouvernorat de Béja.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de Ajinnet Djebba de la délégation de Tiba, au gouvernorat de Béja, créé par le décret n° 2004-1209 du 25 mai 2004 susvisé.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 26 janvier 2005, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Béja "Eaux usées" de la délégation de Béja Sud, au gouvernorat de Béja.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2004-1208 du 25 mai 2004, portant création du périmètre public irrigué de Béja "Eaux usées" de la délégation de Béja Sud, au gouvernorat de Béja.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de Béja "Eaux usées" de la délégation de Béja Sud, au gouvernorat de Béja, créé par le décret n° 2004-1208 du 25 mai 2004 susvisé.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 26 janvier 2005, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Mazreg Ech-chams de la délégation d'Om Laârayes, au gouvernorat de Gafsa.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2004-1203 du 25 mai 2004, portant création du périmètre public irrigué de Mazreg Ech-chams de la délégation d'Om Laârayes, au gouvernorat de Gafsa.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de Mazreg Ech-chams de la délégation d'Om Laârayes, au gouvernorat de Gafsa, créé par le décret n° 2004-1203 du 25 mai 2004 susvisé.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 26 janvier 2005, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'Ouled Mansour 2 de la délégation de Belkhir, au gouvernorat de Gafsa.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2004-1207 du 25 mai 2004, portant création du périmètre public irrigué d'Ouled Mansour 2 de la délégation de Belkhir, au gouvernement de Gafsa.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué d'Ouled Mansour 2 de la délégation de Belkhir, au gouvernement de Gafsa, créé par le décret n° 2004-1207 du 25 mai 2004 susvisé.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 26 janvier 2005, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'Ech-channoufya 2 de la délégation d'Om Laârayes, au gouvernement de Gafsa.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2004-1202 du 25 mai 2004, portant création du périmètre public irrigué d'Ech-channoufya 2 de la délégation d'Om Laârayes, au gouvernement de Gafsa.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué d'Ech-channoufya 2 de la délégation d'Om Laârayes, au gouvernement de Gafsa, créé par le décret n° 2004-1202 du 25 mai 2004 susvisé.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 26 janvier 2005, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'Ech-channoufya 1 de la délégation d'Om Laârayes, au gouvernement de Gafsa.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2004-1206 du 25 mai 2004, portant création du périmètre public irrigué d'Ech-channoufya 1 de la délégation d'Om Laârayes, au gouvernement de Gafsa.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué d'Ech-channoufya 1 de la délégation d'Om Laârayes, au gouvernement de Gafsa, créé par le décret n° 2004-1206 du 25 mai 2004 susvisé.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 26 janvier 2005, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Sidi Boubaker de la délégation d'Om Laârayes, au gouvernement de Gafsa.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2004-1283 du 31 mai 2004, portant création du périmètre public irrigué de Sidi Boubaker de la délégation d'Om Larayes, au gouvernement de Gafsa.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de Sidi Boubaker de la délégation d'Om Larayes, au gouvernement de Gafsa, créé par le décret n° 2004-1283 du 31 mai 2004 susvisé.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 26 janvier 2005, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Henchir Ellouza de la délégation d'Om Laârayes, au gouvernement de Gafsa.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2004-1205 du 25 mai 2004, portant création du périmètre public irrigué de Henchir Ellouza de la délégation d'Om Laârayes, au gouvernement de Gafsa.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de Henchir Ellouza de la délégation d'Om Larayes, au gouvernement de Gafsa, créé par le décret n° 2004-1205 du 25 mai 2004 susvisé.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 26 janvier 2005, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'Ouled Belhsan de la délégation d'Om Laârayes, au gouvernement de Gafsa.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2004-1204 du 25 mai 2004, portant création du périmètre public irrigué d'Ouled Belhsan de la délégation d'Om Laârayes, au gouvernement de Gafsa.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué d'Ouled Belhsan de la délégation d'Om Laârayes, au gouvernement de Gafsa, créé par le décret n° 2004-1204 du 25 mai 2004 susvisé.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 26 janvier 2005, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Amra de la délégation de Sidi Makhoul, au gouvernorat de Médenine.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2004-1200 du 25 mai 2004, portant création du périmètre public irrigué de Amra de la délégation de Sidi Makhoul, au gouvernorat de Médenine.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de Amra de la délégation de Sidi Makhoul, au gouvernorat de Médenine, créé par le décret n° 2004-1200 du 25 mai 2004 susvisé.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 26 janvier 2005, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Tamassint de la délégation de Sidi Makhoul, au gouvernorat de Médenine.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2004-1201 du 25 mai 2004, portant création du périmètre public irrigué de Tamassint de la délégation de Sidi Makhoul, au gouvernorat de Médenine.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de Tamassint de la délégation de Sidi Makhoul, au gouvernorat de Médenine, créé par le décret n° 2004-1201 du 25 mai 2004 susvisé.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 26 janvier 2005, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Lissifar de la délégation de Médenine Sud, au gouvernorat de Médenine.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2004-1796 du 27 juillet 2004, portant création du périmètre public irrigué de Lissifar de la délégation de Médenine Sud, au gouvernorat de Médenine.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de Lissifar de la délégation de Médenine Sud, au gouvernorat de Médenine, créé par le décret n° 2004-1796 du 27 juillet 2004 susvisé.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 26 janvier 2005, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'Oasis Ouedhreh de la délégation de Metouia, au gouvernorat de Gabès.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2004-1279 du 31 mai 2004, portant création du périmètre public irrigué d'Oasis Ouedhreh de la délégation de Metouia, au gouvernorat de Gabès.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué d'Oasis Ouedhreh de la délégation de Metouia, au gouvernorat de Gabès, créé par le décret n° 2004-1279 du 31 mai 2004 susvisé.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 26 janvier 2005, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Zraoua de la délégation de Matmata El Jadida, au gouvernorat de Gabès.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2004-1280 du 31 mai 2004, portant création du périmètre public irrigué de Zraoua de la délégation de Matmata El Jadida, au gouvernorat de Gabès.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de Zraoua de la délégation de Matmata El Jadida, au gouvernorat de Gabès, créé par le décret n° 2004-1280 du 31 mai 2004 susvisé.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 26 janvier 2005, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Metouia de la délégation de Metouia, au gouvernorat de Gabès.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2004-1278 du 31 mai 2004, portant création du périmètre public irrigué de Metouia de la délégation de Metouia, au gouvernorat de Gabès.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de Metouia de la délégation de Metouia, au gouvernorat de Gabès, créé par le décret n° 2004-1278 du 31 mai 2004 susvisé.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 26 janvier 2005, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Oglet Ellebya de la délégation de Bouhajla, au gouvernorat de Kairouan.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2004-1286 du 31 mai 2004, portant création du périmètre public irrigué de Oglet Ellebya de la délégation de Bouhajla, au gouvernorat de Kairouan.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de Oglet Ellebya de la délégation de Bouhajla, au gouvernorat de Kairouan, créé par le décret n° 2004-1286 du 31 mai 2004 susvisé.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 26 janvier 2005, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Chouayhia de la délégation de Sbikha, au gouvernorat de Kairouan.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2004-1285 du 31 mai 2004, portant création du périmètre public irrigué de Chouayhia de la délégation de Sbikha, au gouvernorat de Kairouan.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de Chouayhia de la délégation de Sbikha, au gouvernorat de Kairouan, créé par le décret n° 2004-1285 du 31 mai 2004 susvisé.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 28 janvier 2005, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Ngâgta 4 de la délégation d'El Hajib, au gouvernorat de Kairouan.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2004-1284 du 31 mai 2004, portant création du périmètre public irrigué de Ngâgta 4 de la délégation d'El Hajib, au gouvernorat de Kairouan.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de Ngâgta 4 de la délégation d'El Hajib, au gouvernorat de Kairouan, créé par le décret n° 2004-1284 du 31 mai 2004 susvisé.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 janvier 2005.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE,
DE L'ENERGIE ET DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES**

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-171 du 28 janvier 2005.

Madame Fatma Thabet épouse Chiboub, inspecteur central des affaires économiques, est chargée des fonctions de directeur d'administration centrale au bureau de l'assistance aux entreprises au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.

Par décret n° 2005-172 du 28 janvier 2005.

Monsieur Nouredine Agrebi, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de sous-directeur de la transformation des produits végétaux à la direction générale des industries alimentaires au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.

Par décret n° 2005-173 du 28 janvier 2005.

Madame Mounira Khemiri épouse Rahmouni, analyste central, est chargée des fonctions de sous-directeur de l'organisation et des méthodes à la direction de l'organisation, des méthodes et de l'informatique au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.

Par décret n° 2005-174 du 28 janvier 2005.

Monsieur Faouzi Manoubi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service du développement des gisements d'hydrocarbures à la direction générale de l'énergie au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.

Par décret n° 2005-175 du 28 janvier 2005.

Monsieur Nidhal Hedfi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service de l'infrastructure industrielle à la direction générale des stratégies industrielles au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.

MINISTERE DU TRANSPORT

Décret n° 2005-176 du 26 janvier 2005, fixant l'organigramme de la société de transport du Sahel.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du transport,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999 et la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1^{er} août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001 et notamment l'article 10 bis,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2002-2200 du 7 octobre 2002, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif, tel que modifié par le décret n° 2003-519 du 17 mars 2003,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - L'organigramme de la société de transport du Sahel est fixé conformément au schéma et à l'annexe joints au présent décret.

Art. 2. - La mise en application de cet organigramme s'effectue sur la base de fiches de fonctions décrivant avec précision les attributions relevant de chaque poste d'emploi dans la société.

La nomination aux emplois fonctionnels qui y sont prévus intervient conformément aux dispositions du décret fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels à la société de transport du Sahel.

Art. 3. - La société de transport du Sahel est appelée à établir un manuel de procédures fixant les règles à suivre pour l'accomplissement de chaque tâche relevant de chaque structure de la société ainsi que les relations entre ces structures.

Ce manuel sera actualisé toutes les fois que cela s'avère nécessaire.

Art. 4. - Les ministres du transport et des finances sont chargés de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-177 du 26 janvier 2005, fixant l'organigramme de la société régionale de transport du gouvernorat de Nabeul.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du transport,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999 et la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1^{er} août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001 et notamment l'article 10 bis,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2002-2200 du 7 octobre 2002, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif, tel que modifié par le décret n° 2003-519 du 17 mars 2003,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - L'organigramme de la société régionale de transport du gouvernorat de Nabeul est fixé conformément au schéma et à l'annexe joints au présent décret.

Art. 2. - La mise en application de cet organigramme s'effectue sur la base de fiches de fonctions décrivant avec précision les attributions relevant de chaque poste d'emploi dans la société.

La nomination aux emplois fonctionnels qui y sont prévus intervient conformément aux dispositions du décret fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels à la société régionale de transport du gouvernorat de Nabeul.

Art. 3. - La société régionale de transport du gouvernorat de Nabeul est appelée à établir un manuel de procédures fixant les règles à suivre pour l'accomplissement de chaque tâche relevant de chaque structure de la société ainsi que les relations entre ces structures.

Ce manuel sera actualisé toutes les fois que cela s'avère nécessaire.

Art. 4. - Les ministres du transport et des finances sont chargés de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-178 du 26 janvier 2005, fixant l'organigramme de la société nationale du transport interurbain.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du transport,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999 et la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1^{er} août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001 et notamment l'article 10 bis,

Vu le décret-loi n° 81-22 du 21 octobre 1981, portant création de la société nationale de transport rurale et transport interurbain ratifié par la loi n° 82-3 du 20 octobre 1982, tel que modifié par la loi n° 90-54 du 30 mai 1990,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret n° 97-564 du 31 mars 1997, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques, tel que complété et modifié par le décret n° 98-752 du 30 mars 1998 et le décret n° 99-2378 du 27 octobre 1999 et le décret n° 2002-2199 du 7 octobre 2002,

Vu le décret n° 98-1527 du 20 juillet 1998, fixant l'organigramme de la société nationale du transport interurbain,

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2002-2200 du 7 octobre 2002, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - L'organigramme de la société nationale du transport interurbain est fixé conformément au schéma et à l'annexe joints au présent décret.

Art. 2. - La mise en application de cet organigramme s'effectue sur la base de fiches de fonctions décrivant avec précision les attributions relevant de chaque poste d'emploi dans la société.

La nomination aux emplois fonctionnels qui y sont prévus intervient conformément aux dispositions du décret n° 99-2772 du 6 décembre 1999, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels à la société nationale du transport interurbain.

Art. 3. - La société nationale du transport interurbain est appelée à actualiser le manuel de procédures qui fixe les règles à suivre pour l'accomplissement de chaque tâche relevant de chaque structure de la société ainsi que les relations entre ces structures.

Art. 4. - Les dispositions du décret n° 98-1527 du 20 juillet 1998 susvisé sont abrogées.

Art. 5. - Les ministres du transport et des finances sont chargés de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION**

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-179 du 28 janvier 2005.

Monsieur Rojbi Taoufik, inspecteur en chef des communications, est chargé des fonctions de directeur des technologies de l'information à la direction générale des techniques des communications au ministère des technologies de la communication.

Par décret n° 2005-180 du 28 janvier 2005.

Monsieur Zouari Abderrazak, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur du budget à la direction des affaires administratives et financières au ministère des technologies de la communication.

Par décret n° 2005-181 du 28 janvier 2005.

Madame Alia Bouden épouse Zaâzaâ, inspecteur des communications, est chargée des fonctions de sous-directeur de l'organisation, des méthodes et de l'informatique à la direction des affaires administratives et financières au ministère des technologies de la communication.

**MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE
LA FORMATION**

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-182 du 28 janvier 2005.

Monsieur Najib Dhiouioui, professeur principal de l'enseignement technique, est chargé des fonctions de chef de service de l'animation culturo-sociale à la direction régionale de l'enseignement au Kef.

Par décret n° 2005-183 du 28 janvier 2005.

Monsieur Boujemâa Hasni, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service du premier cycle de l'enseignement de base à la direction régionale de l'enseignement à Béja.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 5 février 2005"